

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ING. CARLOS L. GONZÁLEZ NIEVES
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ2025CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

**OPOSICIÓN A MOCIÓN SOLICITANDO RECUSACIÓN DEL HONORABLE JUEZ
ANTHONY CUEVAS RAMOS A BASE DE LA REGLA 63.1 INCISOS (A) Y (J)
DE PROCEDIMIENTO CIVIL**

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- 1.El 20 de octubre de 2025, a las 6:31am del mismo día del
señalamiento de vista en su fondo, la parte demandada
presento una *MOCIÓN SOLICITANDO RECUSACIÓN DEL HONORABLE
JUEZ ANTHONY CUEVAS RAMOS A BASE DE LA REGLA 63.1 INCISOS
(A) Y (J) DE PROCEDIMIENTO CIVIL* (Moción de Recusación).
(Entrada Núm. 121 del Expediente Electrónico).
- 2.La presente oposición se presenta en respuesta a la referida
Moción de Recusación, la cual pretende recusar al Hon. Juez
Anthony Cuevas Ramos mediante alegaciones infundadas de
parcialidad, basadas en simples desacuerdos con
determinaciones judiciales adversas y en una alegada
conducta del juez durante una inspección ocular, celebrada
el 18 de agosto de 2025, la cual no es cierta.
- 3.Tal solicitud constituye el más reciente de múltiples
intentos temerarios y dilatorios para suspender, paralizar
y obstaculizar los procedimientos, siendo la solicitud que

nos ocupa radicada precisamente temprano en la mañana del mismo día señalado para la vista en su fondo, haciendo que todos los abogados, partes y testigos tuviésemos que comparecer al tribunal lo que ha generado gastos innecesarios, y por lo cual debe declararse No Ha Lugar.

4. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, si un abogado tiene motivos para recusar a un juez, lo más correcto es presentarlos en forma escrita y jurada, y públicamente ante el Tribunal. *In Re Marchand Quintero*, 151 DPR 973, 985 (2000). **Debe hacerlo dentro de los veinte (20) días de tener conocimiento de los motivos de su solicitud.**

5. En el presente caso, la parte demandada alega que los supuestos hechos que justifican la recusación ocurrieron durante la inspección ocular celebrada el 18 de agosto de 2025. **Sin embargo, esperó más de dos (2) meses, hasta el mismo día de la vista en su fondo (20 de octubre de 2025), para presentar la moción.**

6. Esa tardanza demuestra falta de diligencia procesal y confirma la intención de dilatar indebidamente los procedimientos, en violación al deber de lealtad al tribunal y a la administración de la justicia.

7. Una solicitud de recusación basada en conjeturas o representaciones ambiguas y artificiosas no es suficiente para sostener una solicitud de parcialidad o prejuicio, según exige la jurisprudencia. *"Sabido es que la imputación de parcialidad o prejuicio, como punta de lanza para obtener la inhibición o recusación de un Juez, debe cimentarse en cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales; es decir, una actitud originada extrajudicialmente en situaciones que revisan sustancialidad."* *Ruiz v. Pepsico P.R., Inc.*, 148 DPR 586 (1999). (Énfasis nuestro.)

8. El Tribunal Supremo ha determinado que el prejuicio o parcialidad hacia una de las partes o los abogados que da lugar a una recusación es aquel que se origina en un motivo personal y no judicial. *Nudelman v. Ferrer Bolívar*, 107 DPR 495, 506 (1978); *Pueblo v. Maldonado Dipini*, 96 DPR 897, 910 (1969); *Pueblo v. Pacheco*, 83 DPR 285, 289 (1961). “Prejuicio personal significa una actitud extra-judicial en su origen.” *Dávila Nieves v. Meléndez Marín*, 2013 TSPR 13.
9. De otra parte, la declaración jurada que acompaña la solicitud de recusación carece de valor probatorio, por no emanar de hechos de propio y personal conocimiento, como exige la Regla 63.2 de Procedimiento Civil.
10. Como surge del ACTA de la Inspección Ocular en la Entrada Núm. 74 del Expediente Electrónico, quien jura mediante declaración jurada la *Moción de Recusación*, **Sr. Enrique A. Colón Marrero**, representante de la parte demandada, **no estuvo presente en la inspección ocular**, por lo que no puede afirmar verazmente que el juez estuviera “visiblemente molesto”.
11. Tampoco, a pesar de la solicitud expresa de la parte demandante, **no se le impuso sanción económica alguna a la parte demandada**, aun cuando todos los abogados citados comparecieron y el Tribunal había reservado el día exclusivamente para la inspección ocular.
12. Sin embargo, el demandado **no se presentó**, lo que llevó al Tribunal a **dar por terminada la Inspección**, ocasionando nuevamente **una pérdida de tiempo y recursos** que no puede pasar inadvertida.
13. La parte compareciente, que sí estuvo presente, puede acreditar que durante la inspección ocular el juez Cuevas actuó con calma, orden, temperamento y equilibrio, sin expresiones prejuiciadas ni parcializadas.

14. Por tanto, las afirmaciones basadas en conjeturas o rumores que surgen de la *Moción de Recusación* no constituyen prueba suficiente de parcialidad.

15. Incluso, el historial procesal del presente caso revela que el juez Cuevas ha mostrado paciencia, deferencia y flexibilidad hacia la parte demandada, otorgándole múltiples oportunidades para presentar sus defensas y evidencia. Por ejemplo:

- i. Se le permitió presentar múltiples mociones – **incluso reiterativas** – sin imponer sanciones económicas; (Véase Entradas Núm. 45, 46, 107 y 109 del Expediente Electrónico).
- ii. Denegó un Remedio Provisional petitionado por la parte demandante. (Véase Entradas Núm. 83 y 86 del Expediente Electrónico).
- iii. Se reprogramó la vista del 26 de septiembre y se pautó para el 20 de octubre, actuando el juez Cuevas en todo momento con empatía ante las razones personales del representante legal de la parte demandada; (Véase Entrada Núm. 102 del Expediente Electrónico).
- iv. Se le permitió evidencia presentada fuera de término, mediante una orden del 15 de octubre de 2025. (Véase Entrada Núm. 114 del Expediente Electrónico).

16. Estos hechos contradicen cualquier alegación de animosidad o prejuicio, y demuestran una conducta judicial equilibrada, justa y paciente por parte del juez Cuevas.

17. Cuando las controversias entre las partes son irreconciliables, es función del juez adjudicar y resolver a favor de una y en contra de otra parte. Esto no significa que el juez esté perjudicado o parcializado a favor ni en

contra de una u otra parte, aunque la decisión no sea de agrado personal de la parte no favorecida.

18. Las determinaciones adversas que puedan hacer los tribunales no conceden licencia para cuestionar la dignidad, la honestidad y la ecuanimidad de los miembros de la judicatura.
19. Si una parte piensa que el juez cometió un error de juicio, de apreciación de los hechos y circunstancias, o de aplicación del derecho, no está desprovista de remedios. Ante determinaciones adversas, los abogados poseen las herramientas que el propio ordenamiento les provee para que éstas puedan ser revisadas.
20. Las partes tienen ante sí alternativas, como la Regla 47 (Reconsideración) de las de Procedimiento Civil vigentes, entre otras, o pueden recurrir al foro apelativo. In re Crespo Enríquez, 147 DPR 656 (1999); Berríos v. UPR, 116 DPR 88, 91-94 (1985).
21. Conforme a Rivera v. Corte de Distrito, 71 DPR 953, 962 (1950), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que las alegaciones incluidas en una moción de inhibición requieren prueba. Se señala en ese caso que ningún abogado puede arbitrariamente decidir que determinado juez juzgue un caso en particular.
22. Al alegar prejuicio o parcialidad para obtener la inhibición de un juez, el abogado debe demostrar con prueba específica en qué consiste el prejuicio invocado. Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867 (1992) y Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303 (1977).
23. El contenido de la *Moción de Recusación* demuestra que lo que realmente motiva a la parte demandada es su inconformidad con las determinaciones judiciales del Hon. Juez Cuevas – no un prejuicio extrajudicial o personal.

24. El mero hecho de que el Juez Cuevas Ramos haya denegado mociones o resuelto incidentes procesales en contra de la parte demandada no constituye parcialidad judicial ni prejuzgamiento, sino el legítimo ejercicio de su función adjudicativa.
25. En todo momento, el juez Cuevas actuó dentro de sus facultades legales bajo las Reglas 10.1 y 10.2 de Procedimiento Civil, que le permiten dirigir los procedimientos, celebrar inspecciones oculares y requerir documentos necesarios para una adjudicación adecuada.
26. El hecho de que durante la inspección ocular hiciera observaciones sobre la pertinencia de incluir al profesional autorizado que solicitó el permiso no demuestra parcialidad, sino el ejercicio legítimo de su función judicial.
27. La moción de recusación confunde de forma temeraria las determinaciones adversas con parcialidad judicial. El juez Cuevas resolvió distintas controversias conforme al derecho y a la discreción que le confieren las Reglas de Procedimiento Civil.
28. En síntesis, presentar una recusación fuera del término de 20 días, **sin prueba por actuaciones extrajudiciales**, y el mismo día de la vista en su fondo, constituye una actuación temeraria por parte de la parte demandada que busca entorpecer la administración de justicia y afectar la economía procesal del tribunal.
29. **El ordenamiento prohíbe el uso estratégico de las recusaciones como mecanismo dilatorio.** Tal conducta de la parte demandada socava la confianza pública en la judicatura y amerita una respuesta firme por parte del Tribunal.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que declare No Ha Lugar a la *Moción de Recusación* presentada por la parte demandada. Asimismo, se solicita que este Tribunal determine que dicha moción fue presentada con temeridad y, en consecuencia, imponga a la parte demandada el pago de honorarios de abogado incurridos innecesariamente en la oposición a dicha solicitud, por una suma no menor de DOS MIL DÓLARES (\$2,000.00 USD).

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Muñoz Rivera Ave.
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com